

이 보도자료는 배포 즉시 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



서울중앙지방검찰청

전문공보관 남철우

전화 02-530-4780 / 팩스 02-536-5410

보 도 자 료

2026. 4. 21.(화)

제 목

**특별사법경찰관 권한을 남용하여 사건 무마 등
명목으로 거액의 뇌물을 수수한 관세청 수사팀장 구속 기소**

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

- ☒ 피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황, 범행경과 및 수사의 의의 등(제11조 제1항)
- ☒ 제9조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 하나에 해당하고 미리 공개가 필요한 상당한 이유가 있다고 인정되어 소속 검찰청의 장의 승인이 있는 경우(제11조 제2항 제2호) 제7조 제2호 내지 제6호의 공개금지정보

- 서울중앙지검 반부패2부(부장검사 이상혁)는 단순 뇌물요구죄로 고발된 사건에 대한 수사과 지휘를 통해, 특별사법경찰관이 담당 사건 피의자 및 그 가족으로부터 억대의 뇌물을 수수하고 그 대가로 사건을 내사 종결하거나 불구속으로 진행하는 등 편의를 제공한 사실을 규명하여,
 - ‘前 관세청 서울세관 소속 수사팀장 甲(남, 49세)’을 특정범죄가중처벌등에 관한법률위반(뇌물)죄 등으로 구속 기소하고 뇌물공여자들을 뇌물공여죄로 불구속 기소 등 처분하였습니다.
- 甲은 가상화폐 투자 자금 마련을 위해 특별사법경찰관의 수사권한을 남용하여 코카인 밀수 혐의로 긴급체포한 A 및 A의 아버지 乙에게 불구속 수사를 해주겠다는 취지로 뇌물을 요구하여 5,000만 원을 수수하고 실제로 A를 석방한 것을 비롯하여, 마약밀수사범 및 관세법위반사범 등 5명으로부터 합계 1억 4,500만 원을 수수하였습니다.
- 본건 수사 과정에서, 특별사법경찰관이 부정한 이익을 취득할 목적으로 일선 수사 현장에서 수사의 착수, 종결 및 강제수사 등 수사권한을 자의적으로 행사한 사실이 확인되었는바,
 - ▲국민의 기본권 보호를 위해 특별사법경찰관의 자의적이고 위법한 강제 수사 권한 행사를 감독·통제할 견제 장치를 마련하고, ▲수사권 남용을 방지하기 위해 특별사법경찰관의 사건 관리 시스템을 보완할 필요성이 있음이 확인되었습니다.
- 최근 검사의 특별사법경찰관에 대한 지휘·감독권을 폐지하는 취지의 공소청 법안이 통과되어 특별사법경찰관에 대한 사법 통제가 약화될 것으로 예상되므로 향후 제도 설계 과정에서 충분한 논의와 검토가 필요합니다.

I

피고인 및 공소사실 요지

① 피고인

- 甲 [남, 49세, 前 관세청 서울세관 소속 수사팀장(관세주사)]
- 乙 [남, 69세, 코카인 밀수 혐의 피의자 A의 父, 중소기업 회장]
- 丙 [여, 70세, 합성대마 매매 혐의 피의자 B의 母, 前 대학교수]

② 공소사실 요지

가. 피고인 甲

- ① '23. 9.경 코카인 밀수 혐의로 긴급체포한 A 및 A의 아버지 乙에게 불구속 수사 등 편의를 제공해 주겠다는 취지로 뇌물을 요구하여 A의 아버지 乙로부터 5,000만 원 수수 【특정범죄가중처벌등에관한법률위반(뇌물)】
- ② '23. 12.경 합성대마 매매 혐의 피의자인 B 및 B의 어머니 丙에게 사건 무마 및 불구속 수사 등 편의 제공 명목으로 B의 어머니 丙으로부터 2,000만 원 수수 【뇌물수수】
- ③ '24. 1.경 합성대마 밀수 혐의로 체포한 C 및 C의 아버지에게 불구속 수사 등 편의를 제공해 주겠다는 취지로 뇌물을 요구하여 C의 아버지로 부터 5,000만 원 수수 【특정범죄가중처벌등에관한법률위반(뇌물)】
- ④ '24. 5.~8.경 의류수입업체를 운영하는 D, E, F에게 관세포탈로 세금 및 벌금이 수억 원이 부과될 예정이라고 말하고 사건 무마 명목으로,
 - ④-1 D에게 5,000만 원 요구 【특정범죄가중처벌등에관한법률위반(뇌물)】
 - ④-2 E로부터 1,500만 원, F로부터 1,000만 원을 각각 수수 【뇌물수수】

나. 피고인 乙

- '23. 9.경 코카인 밀수 혐의로 긴급체포된 아들 A의 불구속 수사 대가로 甲에게 5,000만 원 제공 【뇌물공여】

다. 피고인 丙

- '23. 12.경 합성대마 매매 혐의로 수사를 받던 아들 B의 불구속 수사 대가로 甲에게 2,000만 원 제공 【뇌물공여】

※ C의 父는 뇌물공여 후 사망하여 뇌물공여 미인지하였고, E, F는 관세포탈 혐의 인정되지 아니하여 내사 종결된 점 고려하여 기소유예 처분

II

수사 경과

- '25. 5. 8. 관세청, 단순 뇌물요구 혐의사실로 甲 고발[공소사실 ④-1]
- '25. 5. 9. 중앙지검 반부패2부, 수사2과 수사지휘
- '25. 6. 25. 甲 주거지 및 前 사무실(서울세관) 압수수색
- ~'26. 1. 甲 통화내역 및 발신기지국 확인, 금융계좌 추적 통해 추가 범행 특정[공소사실 ③, ④-2]
- '26. 2. 13. 甲 구속영장 발부
- '26. 2. 27. 甲 구속 기소[공소사실 ③, ④-1]
- '26. 3.~4. 甲 추가 범행 및 乙, 丙 인지[공소사실 ①, ②]
- '26. 4. 21. 甲, 乙, 丙 불구속 기소[공소사실 ①, ②, ④-2]

III

수사 의의

① 검찰 직접 수사를 통한 특별사법경찰관 부패 범죄 실체 규명

- 관세청은 뇌물요구 혐의만을 고발하였으나, 검찰은 본건 범죄의 중대성 및 재범의 위험성 등 신속 수사 필요성을 고려하여 직접 수사(수사과 지휘)*에 착수하였고, 고발 범죄사실 외 1억 4,500만 원 상당의 뇌물수수 혐의를 밝혀냄

* 특별사법경찰관의 뇌물수수 등 부패범죄는 검사 직접 수사 개시 대상에 해당함

- 甲은 담당 사건 피의자 및 그 가족들에게, '마약 밀수는 중대 범죄로 구속 사안이나 구속되지 않게 해주겠다', '대학교수인 배우자는 입건되지 않게 해 주겠다', '현금을 주면, 그 돈으로 사건을 아예 그냥 종료해 버리겠다'고 약속하면서 노골적으로 뇌물을 요구

<甲의 범행 수법>

甲은, ① 담당 사건 피의자의 주거지, 사무실 등에 대한 압수수색을 통해 수사 대상자의 직업, 가족관계, 재력 등을 파악한 다음, ② 사건의 중대성을 고지하며 구속되거나 거액의 벌금이 부과될 수 있다는 취지로 겁박하고, ③ 압수수색 당시 파악한 피의자 및 그 가족들의 재력, 사회적 지위 등을 적극적으로 이용하여 사건 무마 명목으로 과감하게 뇌물을 요구

대화 녹취록(甲→E)

그 관세법 위반은 그건 따로 벌금도 나와요. 그럼, 그럼 다 합치면 개인, 개인, 법인 그 정도 나오는데 한 10억 정도 되죠. 이제 그 돈으로 해결할 거면 이제 위에다가 돈을 주는 수밖에 없어요. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 이게 결재만, 결재만 받으면 끝날 수 있는 부분인데, 이제 결재 부서가 이렇게 돼있는데, 그거는 이제 보고서를 다 고치고, 있는 자료 다 폐기하고,	그렇게 해서 해야 되는데 그러면 돈 드려야 할 수 있죠. 그니까요. 돈을 줘서 *** 끝내자는 거예요. 2,500만 원을 현금으로 해서 주시면, 제가 그 돈으로 그렇게 받아서 사건을 아예 그냥 종료를 해버리는 걸로.
---	--

○ 본건 범행은 검찰의 끈질긴 금융계좌 추적(금융계좌추적용 압수수색 영장 총 5회 청구) 끝에 드러난 것으로서, 단순 뇌물수수 요구 의혹을 넘어 수억원대 뇌물수수 실체 및 추가 범행 규명하여 추가 기소

- 甲이 수사팀장으로 재직하던 기간 담당하였던 다른 사건들 및 그 기간 동안 계좌거래내역 등에 대해서도 추가 검토 예정

※ 甲의 상사 및 동료 직원들을 상대로 조사하였으나, 위와 같은 甲의 장기간에 걸친 불법행위를 전혀 알지 못하였다고 진술하는 등 내부 공모 여부는 확인되지 않음

2 특별사법경찰관 수사의 사법 통제를 위한 제도보완 필요성 확인

가. 특별사법경찰관의 체포, 구속 등 강제수사 관련 절차 적법성 확보 방안 마련 필요

○ 검사의 특별사법경찰관에 대한 지휘·감독권이 폐지되면, 특별사법경찰관이 체포, 구속 등 신병 확보 이후 검사의 지휘 없이 임의로 피의자를 석방할 수 있게 되는데,

- 그 과정에서 본건과 같이 불구속 수사 등 편의제공 명목으로 금원을 요구하는 등 비위 범행이 발생할 가능성이 농후하므로 이에 대한 통제·보완 장치 마련 필요
- 특별사법경찰관은 공무원으로 고용노동부, 국토부, 관세청, 산림청, 병무청, 소방청, 식약처, 교정기관 등 각 행정관서에 소속되어 있으면서 특정 직무 범위 내에서 사법경찰관과 동일한 수사 권한을 보유함
- 검찰청법은 범죄수사에 관한 특별사법경찰관리 지휘·감독을 검사의 직무와 권한으로 규정하고 있는데(제4조 제1항 제2호), 이는 각 기관별 형사사법권 행사의 적절성·통일성을 확보하는 동시에, 특별사법경찰관의 위법·과잉수사를 감독하여 국민의 인권을 보장하고자 하는 취지임
- 행정기관은 기관의 정책 목적 달성 또는 행정 규제 강화 등을 위해 수사권을 이용할 가능성이 있고, 특별사법경찰관 개인은 경제적 이익을 위해 강제 수사 권한을 남용할 가능성이 있으므로,
 - 국민의 인권보호를 위해 특별사법경찰관 수사권의 적정한 행사를 감시·견제할 장치를 마련할 필요성이 있음

나. 특별사법경찰관 사건 관리 시스템 보완 필요

- 甲은 비교적 경미한 미신고물품수입 등의 혐의로 내사를 진행하던 중 대상자들에게 관세포탈 등 중대 범죄 혐의가 인정되어 10억 원 상당의 세금 및 벌금이 나올 것이라는 취지로 말하며 이에 겁을 먹은 대표들로부터 사건 무마 명목으로 거액의 금원을 수수하였음에도,
 - 위 사건들의 내사결과보고서에는 경미한 미신고물품수입 등 혐의에 대한 수사진행 및 내사종결 사실만이 확인될 뿐 관세포탈 혐의에 대한 수사진행 사실이 전혀 확인되지 않고, 위 사건들은 검찰에 보고되지도 않고 자체적으로 종결됨
- 관세청 소속 세관공무원이 내사를 종결하는 경우 내사결과보고서를 작성하여 보고하고 종결하도록 규정되어 있으나(세관공무원의 범칙조사에 관한 훈령 제20조),
 - 내사 종결 시 검찰에 보고하는 규정은 존재하지 않는다는 이유로 실무상 내사 종결 시 검찰에 내사종결 보고가 이루어지지 않고 있고, 본건의 경우 사건이 검찰에 접수된 적이 없어 검찰도 사건의 존재를 전혀 알 수 없었음

- 본건과 같이 특별사법경찰관이 수사과정에서 무분별하게 별건 혐의를 내사하고 임의로 종결하는 등 수사권한을 남용하는 행위는 검사의 특별사법경찰관에 대한 지휘·감독권 폐지 이후 더욱 심화될 것으로 예상되는바,
 - 특별사법경찰관의 수사권 남용 방지 및 국민의 인권 보호를 위해 특별사법경찰관의 사건 관리 시스템을 보완할 필요성이 있음

IV

향후 계획

- 본건 수사를 통해 드러난 특별사법경찰관의 수사 과정에서의 문제점 등에 대해서는 관계기관에 통보하고, 甲이 자체 종결한 사건 등에 대한 추가 검토 진행 예정임
- 최근 검사의 특별사법경찰관에 대한 지휘·감독권 폐지 취지의 공소청범이 통과되어 특별사법경찰관에 대한 사법 통제가 약화될 것으로 예상되므로 향후 제도 설계 과정에서 충분한 논의와 검토가 필요함 ■■■